

الفصل الثالث

من يملك هذا الخطر؟

أسئلة نقاشية

١- إذا وقع حادثٌ في مؤسستك غداً، فهل تستطيع أن تسمّي — قبل التحقيق — الشخص الذي كان يملك قرار منعه؟

٢- ما الفرق بين من يُدير الخطر، ومن يُشرف على إدارته، ومن يشهد باستقلالٍ أنها تعمل؟

٣- متى يجب أن يصعد الخطر من مكتب المدير إلى مكتبك، ومن يملك سلطة إيقاظك به؟

المقدمة

في الرابع عشر من حزيران/يونيو ٢٠١٧، احترق برجٌ سكنيٌّ في غرب لندن اسمه برج غرينفيل. كان البرج قد خضع قبل ذلك بعامين لأعمال تجديدٍ واسعة، كُسيّت فيها واجهته بغلافٍ خارجيٍّ جديد. وفي تلك الليلة انتقلت النار في الغلاف صعوداً حتى أحاطت بالبرج.

ولنترك الحريق جانباً، ولنقف عند سؤالٍ واحد: من كان مسؤولاً عن سلامة ذلك الغلاف؟

بعد سبع سنواتٍ من التحقيق، أصدرت لجنة التحقيق العامة تقريرها النهائي في أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤. ولم يكن جوابها أنّ أحداً أهمل، بل كان أدهى من ذلك: لم يكن أحدٌ يعرف أنّ المسؤولية مسؤوليةً. تقول اللجنة بالنص:

(لقد فشلوا في تحديد مسؤولياتهم هم أنفسهم عن جوانبٍ مهمّةٍ من التصميم، وافترض كلٌّ منهم في كلّ حالةٍ أنّ شخصاً آخر هو المسؤول عن الأمور المتعلقة بالسلامة من الحريق. وكلٌّ من شارك في اختيار المواد التي تُستعمل في الجدار الخارجي ظنّ أنّ مسؤولية ملاءمتها وسلامتها تقع على عاتق شخصٍ آخر).

¹ وحين عادت اللجنة إلى استخلاص النتائج في مجلّدها الرابع، وصفت ما رآته بعبارةٍ لا تُنسى: (دوامة تقاذف المسؤولية) التي راح فيها المهنيون (يشيرون بأصابعهم بعضهم إلى بعض بوصفه الشخص الذي كان من مسؤوليته اتخاذ هذا القرار الحاسم أو ذاك).² وتضيف: (من أبرز ملامح الأدلة عدّة المرات التي قيل لنا فيها إنّ قراراً بعينه كان من مسؤولية شخصٍ آخر).³

وقد كانت الأدوار موجودةً كلّها على الورق: جهةٌ مالكة، وشركةٌ تُدير العقار نيابةً عنها، ومقاولٌ رئيس، ومقاولون ثانويون، ومكتبٌ هندسي، وجهة رقابةٍ على البناء. ومع ذلك تقول اللجنة عن المقاول الرئيس إنّه (هو نفسه لم يفهم أين تقع المسؤولية عن القرارات المفردة، فأخفق نتيجةً لذلك في تنسيق أعمال التصميم كما ينبغي)،⁴

وتقول عن أحد المقاولين الثانويين إنه (يبدو أنه ظنّ أن لا حاجة به إلى ذلك، لأنّ غيره ممّن شاركوا في المشروع، وفي النهاية جهة الرقابة على البناء، سيضمنون سلامة التصميم).⁵ والدرس الذي يعيننا: الأدوار كانت مكتوبة، والمسؤولية لم تكن مملوكة. وبين الأمرين مسافة يسقط فيها الخطر.

وقد انتهينا في الفصل الثاني إلى أنّ المنظومة بلا مالكٍ مسمّى ليست منظومة بل نية. وهذا الفصل يجيب عن السؤال الذي تركناه معلّقاً: كيف تُوزّع الملكية والإشراف والضمان من دون ازدواجٍ في العمل ولا تنصلٍ متبادل؟

أولاً: كيف يسقط الخطر بين الكراسي؟

لم يكن غياب الملكية في غرينفيل حادثاً منفرداً، بل نتيجة لأربعة أنماطٍ تتكرّر في كلّ إدارةٍ عامّةٍ تقريباً. وسنراها في التقرير أولاً، ثم في مكاتبنا.

النمط الأول: مسؤولية مشتركة بلا مالكٍ واحد

تقول اللجنة إنّ البلدية والشركة المديرة (كانتا مسؤولتين معاً عن إدارة السلامة من الحريق في برج غرينفيل)، وإنّ السنوات بينهما (اتّسمت بلامبالاةٍ مستمرةٍ بالسلامة من الحريق).⁶ ولاحظ العبارة: مسؤولتين معاً. وفي لغة الإدارة، حين تكون جهتان مسؤولتين معاً من غير تحديدٍ لمن يقرّر عند الاختلاف، فالنتيجة الغالبة ألا يقرّر أحد.

النمط الثاني: إشراف بلا مقياس

وعن الجهة المشرفة تقول اللجنة: (كانت مسؤولية عن الإشراف على أنشطة الشركة المديرة... لكنّ إشرافها على أدائها كان ضعيفاً، ولم تكن السلامة من الحريق خاضعةً لأيّ مؤشّر أداءٍ رئيس).⁷ وهذه جملةٌ ينبغي أن تُقرأ مرتّين: الإشراف كان قائماً، والمقياس كان غائباً. والإشراف الذي لا يقيس شيئاً هو حضورٌ في السجلّ وغيابٌ في الواقع.

ولم تكن الجهة الرقابية الخارجية أفضل حالاً. تقول اللجنة: (أخفق قسم الرقابة على البناء في البلدية في أداء وظيفته القانونية المتمثلة في التأكد من أنّ تصميم التجديد مطابقٌ لأنظمة البناء. وهو لذلك يتحمّل مسؤولية كبيرةً عن الحالة الخطرة التي كان عليها المبنى فور إنجاز العمل).⁸ ولنا في ذلك عبرة: وجودُ جهةٍ رقابيةٍ خارجيةٍ لا ينقل إليها ملكية الخطر، ولا يُعفي المنقذ. فالمقاول الذي اطمأنّ إلى أنّ الرقابة ستكتشف الخلل، والرقابة التي اطمأنت إلى أنّ المقاول محترف — كلاهما سقط في الفجوة نفسها.

النمط الثالث: قناةٌ للتصعيد لا تعمل

وعن قنوات الإبلاغ تقول اللجنة: (مع أنه كان ثمة نظامٌ مُرضٍ لكي تُبلغ الإدارة العليا مجلس الإدارة والبلدية، فإنه لم يعمل بفاعلية بسبب إحصاء/امتناع راسخ لدى الرئيس التنفيذي للشركة عن إبلاغ المجلس ولجان الرقابة بالأمور التي تمس السلامة من الحريق).⁹ أي أنّ القناة كانت موجودة، والمعلومة لم تصعد فيها. وسيأتينا هذا النمط نفسه في الفصل الرابع بصورة أوضح.

النمط الرابع: الخطر يُرى عبثاً لا واجباً

وتختتم اللجنة بملاحظة ثقافية: (كانت الشركة المديرة ترى متطلبات إدارة السلامة من الحريق إزعاجاً، لا جانباً جوهرياً من واجبها في إدارة عقاراتها بعناية).¹⁰ وحين يُرى الخطر إزعاجاً، لا يبحث أحدٌ عن ملكيته. وتصل اللجنة في مجلدها السابع إلى تسمية الداء باسمه: **التشطي**. فترتيبات تنظيم قطاع البناء (صارت مع الزمن شديدة التعقيد والتشطي)، وهذه الدرجة من التشطي (وصفةٌ لانعدام الكفاءة وعقبةٌ أمام التنظيم الفعّال).¹¹ وفي المقابل تضع اللجنة القاعدة الإيجابية: (كلُّ من يشارك بأيّ صفةٍ في مشروعٍ معقّد يحتاج إلى أن يفهم بوضوحٍ ما اتفق على أن يفعله وما هو مسؤولٌ عنه).¹²

ولنقرب الأنماط الأربعة إلى مشروعٍ عراقيٍّ مألوف. جهةٌ مستفيدة، ودائرةٌ هندسية مشرفة، ومقاوّلٌ منفذ، ولجنةٌ استلامٍ، وجهةٌ رقابية. فإذا ظهر عيبٌ في التنفيذ، وُجد أربعةٌ محاضر وخمسةٌ كتبٍ رسمية، ولم يوجد اسمٌ واحدٌ كان يملك، قبل العيب، قرارَ منعه. وهذا هو بالضبط ما عناه تقرير غرينفيل، وإن اختلفت اللغة والمبنى.

ثانياً: الخطوط الثلاثة — أدوارٌ لا دوائر

الجواب المؤسسي عن هذا الاضطراب هو ما يُعرف بـ(نموذج الخطوط الثلاثة)، في صيغته التي أصدرها معهد المدققين الداخليين. وقبل شرحه، ينبغي إزالة أشيع سوء فهمٍ له عندنا. الخطوط الثلاثة ليست ثلاث دوائر في الهيكل التنظيمي. إنها ثلاثة أدوار، وقد يؤدّيها في المؤسسة الصغيرة عددٌ أقلّ من الأشخاص.^{13 14}

الخط الأول: من يعمل، يملك

الخط الأول هو الإدارة التنفيذية التي تُنتج الخدمة وتُتّشى الخطر بفعلها. يقول النموذج إنّ (مسؤولية الإدارة عن تحقيق أهداف المنظمة تشمل أدوار الخط الأول والثاني معاً... غير أنّ مسؤولية إدارة الخطر تبقى جزءاً من أدوار الخط الأول وضمن نطاق الإدارة).¹⁵ ويقولها (الكتاب البرتقالي) بصيغةٍ أصرح: (في إطار دور الخط الأول، تملك الإدارة الملكية والمسؤولية والمساءلة الأولى عن تحديد الأخطار وتقديرها وإدارتها... فالخط الأول (يملك) الأخطار).¹⁶

والقاعدة المستخلصة قاعدة حاكمية لهذا الكتاب كله: مالك الخطر هو من يملك القرار الذي أنشأه، لا من

يكتبه في السجل.

الخط الثاني: يدعم ويتحدى، ولا يحل محل

الخط الثاني هو الوظائف المتخصصة التي تُسند الخط الأول وتراقب ممارساته: إدارة المخاطر، والسلامة، والامتثال، وجودة البيانات. وأهم ما في تعريفه جملةً يغفلها كثيرون: (بقدر ما تقدّم هذه الأدوار الدعم والتّحدي لمن يؤدّون أدوار الخط الأول، وبقدر ما هي جزء لا يتجزأ من قرارات الإدارة وأفعالها، فإنّ أدوار الخط الثاني جزء من مسؤوليات الإدارة، ولا تكون مستقلة عن الإدارة استقلالاً تاماً أبداً، بصرف النظر عن خطوط التبعية والمساءلة).¹⁷

ويضيف: (وحتى في هذه الحالات، يبقى من في الإدارة ممّن يؤدّون أدوار الخط الأول مسؤولين عن إدارة الخطر).¹⁸ أي أنّ إنشاء (شعبة مخاطر) لا ينقل الخطر إليها. وهذا أشيع خطأ رأيته في مؤسساتنا: يُستحدث قسم للمخاطر، فيظنّ المديرون أنّ المسألة صارت شأنه.

الخط الثالث: ضمان مستقلّ، لا عزلة

الخط الثالث هو التدقيق الداخلي، ووظيفته أن يقدّم (ضماناً ومشورةً مستقلّين وموضوعيّين بشأن كفاية حوكمة المخاطر وإدارتها وفعاليتها).¹⁹ واستقلّاله (يتأسّس عبر المساءلة أمام الهيئة العليا، والوصول غير المقيد إلى الأشخاص والموارد والبيانات اللازمة لإنجاز عمله، والتحرّر من التحيّز أو التدخل).²⁰

لكنّ النموذج يضع قيلاً مهماً على هذا الاستقلال: (غير أنّ الاستقلال لا يعني العزلة. فلا بدّ من تفاعلٍ منظمٍ بين وظيفة التدقيق الداخلي والإدارة لضمان أن يكون عمل التدقيق ذا صلةٍ ومتوائماً مع الاحتياجات الاستراتيجية والتشغيلية للمنظمة).²¹ ويحمي النموذج هذا الاستقلال بقاعدةٍ عملية: أن يمتنع التدقيق الداخلي عن اتخاذ قراراتٍ هي من مسؤوليات الإدارة، وأن (يمتنع عن تقديم ضمانٍ على أنشطةٍ يتولّى هو مسؤوليتها حالياً أو تولّاها في وقتٍ قريب).²² وهذه القاعدة وحدها تحسم خلافاتٍ كثيرةً في مؤسساتنا، حيث يُطلب أحياناً من المدقّق الداخلي أن يضع الإجراءات ثم يشهد بسلامته.

ولهذا يبقى ضمان الخط الثالث أعلى درجة: (بسبب استقلال التدقيق الداخلي عن الإدارة، فإنّ الضمان الذي يقدّمه يحمل أعلى درجةٍ من الموضوعية والثقة، بما يتجاوز ما يستطيع أصحاب أدوار الخط الأول والثاني تقديمه إلى الهيئة العليا).²³

وفوق الثلاثة: الهيئة العليا

ويبقى فوق الأدوار الثلاثة دورٌ رابع: الهيئة العليا — وهي عندنا الوزير أو مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة — وعليها أن (تقبل المساءلة أمام أصحاب المصلحة عن الإشراف على المنظمة)، وأن (تفوض المسؤولية وتوفّر الموارد للإدارة)، وأن (تحدّد شهية المنظمة للخطر وتمارس الإشراف على إدارة المخاطر)، وأن (تُنشئ وظيفة تدقيقٍ داخليٍّ مستقلةً وموضوعيةً وكفؤةً وتشرف عليها).²⁴ ثمّ تتلقّى (تقارير من الإدارة عن النتائج المخطّطة والفعلية والمتوقّعة، وكذلك تقارير عن الخطر وإدارته).²⁵

ماذا يحدث حين ينهار التمييز؟

لدينا على ذلك مثال واضح من انهيار مصرف بارينغز في شباط/فبراير ١٩٩٥. فقد انهار واحد من أعرق المصارف التجارية البريطانية بسبب خسائر تراكمت نتيجة أنشطة تاجر واحد يعمل في سنغافورة، هو نك ليسون. لكن المشكلة لم تكن في تصرفات التاجر وحده. فقد كشف التحقيق الذي أجراه مجلس الإشراف المصرفي أن المشكلة كانت أيضاً في طريقة توزيع المسؤوليات داخل المصرف.

كان ليسون يتولى في الوقت نفسه مسؤوليات المكتب الأمامي، الذي ينفذ الصفقات ويتعامل مع السوق، والمكتب الخلفي، الذي يفترض أن يسجل الصفقات ويراقبها ويتحقق منها. وهذا يعني، ببساطة، أن الشخص نفسه كان ينفذ العملية ويراقب تسجيلها. وخلص التقرير إلى أن السماح له بالجمع بين الوظيفتين كان إخفاقاً خطيراً، وأن فصل المسؤوليات كان أمراً أساسياً لمنع مثل هذا الخلل.²⁶

وهنا تظهر النقطة التي تهمنا في هذا الكتاب: كان هناك تدقيق داخلي، وكان قد لاحظ الحاجة إلى فصل الأدوار. فقد أشار تقرير التدقيق الداخلي إلى هذه المشكلة وقدم توصيات محددة لمعالجتها، لكن هذه التوصيات لم تُنفذ قط.²⁷

فلماذا بقيت التوصيات من دون تنفيذ؟

تكشف إجابات المسؤولين في التحقيق عن مشكلة أكثر عمقاً: كل طرف كان يعتقد أن تنفيذ التوصية مسؤولية طرف آخر، ولا سيما إدارة سنغافورة.²⁸ أي أن المشكلة لم تكن في غياب المعلومة، ولا في غياب التدقيق، ولا حتى في غياب التوصية. المشكلة كانت في غياب المسؤول الواضح عن تحويل التوصية إلى إجراء. وزاد الأمر تعقيداً أن خطوط التبعية والمسؤولية المتعلقة بليسون لم تكن واضحة، ولم تكن هناك خطوط تبعية محددة بصورة كافية.²⁹

وخلص التحقيق إلى أن ما حدث كان، في الأساس، نتيجة إخفاق أفراد في أقسام مختلفة في مواجهة المشكلات التي ظهرت أو متابعتها، إضافة إلى ضعف التواصل بين الأقسام والأفراد.³⁰ كما أكد أن المسؤولين التنفيذيين المباشرين عن وضع ضوابط فعالة كان ينبغي أن يتحملوا القدر الأكبر من المسؤولية.³¹

وهنا تكمن أهمية المثال بالنسبة إلى نموذج الخطوط الثلاثة: قد تكون لديك جهة تنفذ، وجهة تراقب، وتدقيق داخلي يقدم التوصيات. لكن وجود هذه الجهات وحده لا يكفي. فإذا لم تكن المسؤولية واضحة، ولم يعرف كل طرف ما الذي يجب أن يفعله، ومن يملك قرار التنفيذ، فقد تبقى الملاحظة في تقرير، والتوصية في ملف، والخطر قائماً في الواقع. وهذا يقودنا إلى الفكرة التي تتكرر في حوادث مختلفة: وجود المعلومة لا يعني بالضرورة وجود القرار، ووجود التوصية لا يعني بالضرورة وجود من ينفذها.

لاحظ التطابق: مصرف في لندن سنة ١٩٩٥، وبرج في لندن سنة ٢٠١٧، وقطاعان لا يجمع بينهما شيء — والعبرة المفتاح واحدة: (ظننا أنها مسؤولية غيرنا).

ثالثاً: وماذا في القانون العراقي؟

قد يُظنّ أنّ هذا كلّ استيرادٍ من بيئاتٍ أخرى. وليس كذلك. فالمشرّع العراقي نصّ على جوهر هذه القواعد نصّاً صريحاً، في قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩، ولنقرأ ثلاث مواد بعين هذا الفصل.

(١) فصل المسؤوليات — نصّ عراقي صريح

تنصّ المادة (٣٢/أولاً) على أن: (يحتوي كل مستند صرف على تصديق الأمر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن الصرف والمدقق، ولا يجوز لأيّ من الجهات الثلاث الإحلال محلّ الآخر والقيام بصفته).³²

اقرأ هذه المادة مرّةً أخرى وأنت تتذكّر بارينغز. إنّها بالضبط القاعدة التي كان انتهاكها سبب انهيار المصرف: ألا يجمع شخصٌ واحدٌ بين من يأمر ومن ينفذ ومن يدقّق. وقد كتبها المشرّع العراقي في سطرٍ واحدٍ من غير حاجةٍ إلى إطارٍ دولي.

(٢) خطّ تبعيةٍ فنيّ للخط الثاني

وتنصّ المادة (٣١/ثانياً) على أن (ترتبط تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملة في وحدات الإنفاق كافةً فنياً بوزارة المالية الاتحادية).³³ وهذا هو التمييز نفسه الذي يشرحه نموذج الخطوط الثلاثة بلغةٍ أخرى: خطّ تبعيةٍ إداريّ داخل الجهة، وخطّ تبعيةٍ فنيّ خارجها يحمي المهنة من ضغط الرئيس المباشر.

(٣) واجب تصعيدٍ بمهلةٍ محدّدة

وأبلغ الثلاث هي المادة (٣١/ثالثاً): (إذا وقع خلافٌ بين الأمر بالصرف والموظف المسؤول عن الصرف فيحسم بأمرٍ تحريريّ يصدره الأمر بالصرف، وتتولّى تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي إبلاغ ديوان الرقابة المالية الاتحادي رأي الطرفين خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ أمر الصرف كحدٍّ أعلى).³⁴

تأمل ما فعله هذا النصّ. لقد أنشأ آلية تصعيدٍ كاملة: محلاً للخلاف، وجهة تحسمه، وصيغةً مكتوبة، وجهة خارجية تُبلّغ، ومهلةً رقميةً لا تحتمل التأويل. وهذا ما تسعى الأطر الدولية إلى بنائه في فصولٍ طويلة.

ويقاله على مستوى المساءلة العليا نصُّ المادة (٣٠) التي تجعل وزير المالية (مسؤولاً عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات... في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة).³⁵

مطابقة لافتة: الخطوط الثلاثة في مادة عراقية واحدة

ولنقف عند المادة (٣٢/أولاً) وقفةً تحليلية، فهي — في تقديري — أوضح تجسيدٍ عربيٍّ لمنطق الخطوط الثلاثة، وإن لم تستعمل لفظه. فالمادة تشترط ثلاثة توقيعاتٍ على مستند الصرف الواحد:

□ **الأمر بالصرف** — وهو صاحب القرار الذي يُنشئ الالتزام المالي ويملك تغييره. وهذا هو **الخط الأول** بعينه: من يعمل، يملك.

□ **الموظف المسؤول عن الصرف** — وهو من يتحقّق من انطباق الإجراء على القواعد قبل التنفيذ، ويُسند القرار ويتحدّاه من داخل الإدارة. وهذا هو **الخط الثاني**.

□ **المدقّق** — وهو من يشهد بأنّ ما جرى مطابقٌ لما يجب، والمرتبّطُ فنياً بجهةٍ خارج الوحدة. وهذا أقرب ما يكون إلى **الخط الثالث**.

ثمّ تُحكم المادة القفل بعبارة واحدة: **(ولا يجوز لأيّ من الجهات الثلاث الإحلال محلّ الآخر والقيام بصفته)** — وهي، بلغة النموذج الدولي، منعُ انهيار الأدوار بعضها في بعض. وهذا بالضبط ما لم يُمنع في بارينغز، فانهيار المصرف.

وأما المفارقة فهي أنّ كثيراً من مؤسساتنا تطبّق هذا المنطق بانضباطٍ تامٍّ على مستند صرفٍ بمئة ألف دينار، ولا تطبّقه على قرارٍ تشغيليّ قد يُعطّل خدمةً يقصدها آلاف المواطنين.

فأين الفجوة؟

الفجوة ليست في النصّ، بل في نطاقه. فهذه المواد تحكم **الخطر المالي** في دورة الصرف وحدها. ولا يوجد في هذه المنظومة ما يقابلها بالنسبة إلى **الخطر التشغيلي** أو **التقني** أو **الاستراتيجي**: لا مالكٌ مسمّى لخطر توقّف المنظومة الإلكترونية، ولا مهلةٌ لتصعيد خطر انقطاع سلسلة الإمداد، ولا جهةٌ تُبلّغ حين يُختلف في تقدير خطر مشروعٍ استراتيجي.

والخلاصة العملية: لدينا في العراق نموذجٌ تشريعيّ ناجحٌ لملكية **الخطر والتصعيد** — لكنّه مطبّقٌ على نوعٍ واحدٍ من المخاطر. وتعميمه على بقية الأنواع قرارٌ إداريّ لا يحتاج إلى تشريعٍ جديد.

الازدواجية والفراغ — وجهان لعملة واحدة

وقد أشرنا في الفصل الأول إلى مشكلتين تتشأن من الخلط بين الوظائف المتقاربة: **الازدواجية والفراغ**. والخطوط الثلاثة، حين تُفهم أدواراً لا دوائر، هي الأداة التي تحسمهما. فالسؤال الفاصل ليس (إلى أيّ دائرة

ينتمي هذا العمل؟)، بل: هل هذا العمل إنشاءً للخطر وإدارةً له (خطّ أول)؟ أم إسنادٌ ومراقبةٌ لممارسة الإدارة (خطّ ثانٍ)؟ أم شهادةٌ مستقلةٌ بأنّ الاثنين يعملان (خطّ ثالث)؟

وفي مؤسساتنا تتكرّر ثلاث صور من الخلط: أن تُطالب وحدة المخاطر بمعالجة خطرٍ لا تملك صلاحية تغييره — وهذا نقلٌ باطلٌ للملكية؛ وأن يُطلب من التدقيق الداخلي أن يضع الإجراءات ثمّ يشهد بسلامته — وهذا إلغاءٌ لاستقلاله؛ وأن تُنشأ لجنةٌ جديدةٌ لكلّ مشكلةٍ حتى تتراكم اللجان ولا يملك أيٌّ منها قراراً — وهذا هو التشظّي الذي سمّاه تقرير غرينفيل بالاسم.

رابعاً: متى يصعد الخطر، ومن يوقظ القائد؟

التصعيد هو الوصلة التي رأيناها تنكسر في غرينفيل وبارينغز معاً. ويضع (الكتاب البرتقالي) شروطه في ثلاثة نصوص.

الأول يربط الأدوار بالتصعيد: (ينبغي أن يضمن المجلس وضوح الأدوار والمسؤوليات في إدارة المخاطر، لدعم الحوكمة الفعّالة واتخاذ القرار في كلّ مستوى، مع التصعيد والتجميع والتفويض المناسب).³⁶ والثاني يعالج الخطر الذي يتبلور فجأة: (قد تتبلور الأخطار بسرعة؛ وينبغي أن يضمن المجلس ولجنة التدقيق وضمان المخاطر وجود عملياتٍ واضحةٍ لعرض القضايا المهمّة عليه بسرعةٍ أكبر عند الحاجة، مع محفّزاتٍ متفقٍ عليها للقيام بذلك ضمن تقارير المخاطر).³⁷ ولاحظ الكلمة الحاسمة: محفّزاتٍ متفقٍ عليها سلفاً. فالتصعيد الذي يعتمد على تقدير الموظف في اللحظة تصعيدٌ لا يعمل تحت الضغط.

والثالث يشترط أن يكون التصعيد (في الوقت المناسب... استناداً إلى معايير متفقٍ عليها).³⁸ ويُعرّف الكتاب الخطر المصعدّ بأنه (الأخطار المهمّة التي تؤثر في تحقيق الأهداف، وتغطّي جميع مجالات السياسات والعمليات والوظائف وأنواع المخاطر)، ويجعل اعتماد الأخطار الرئيسة المقترحة من صلاحية اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق وضمان المخاطر والمجلس.³⁹ ثمّ يضع في أسئلة الضمان سؤالاً مباشراً: (كيف تُبرز الأخطار الرئيسة الجديدة والمتغيّرة وتُصعدّ بوضوح وسهولة وبسرعةٍ أكبر عند الحاجة؟).⁴⁰

وأما من يُسمّى مالك المنظومة فقد رأيناها في الفصل الثاني: على الأمر بالصرف أن (يُسمّى شخصاً يتولّى قيادة نهج المنظمة العام في إدارة المخاطر، على أن يكون من مستوى وظيفيّ كافٍ، وأن يرفع تقاريره إلى مستوى داخل المنظمة يتيح له التأثير في اتخاذ القرار الفعّال).⁴¹ والقيد الأخير هو الأهم: مالكٌ منظومةٌ لا يستطيع التأثير في القرار ليس مالكاً، بل موظّف أرشيف.

ويسري على ملكية الأخطار ما يسري على ملكية المنظومة: تتدرّج الملكية نزولاً، إذ (يصمّم المديرون ويشغّلون ويحسّنون العمليات والسياسات والإجراءات والأنشطة... ويشرفون على التنفيذ الفعّال) ضمن (بنية

مسؤولية متدرجة).⁴² وعندنا في العراق سندٌ عمليٌّ لذلك: فسجّل المخاطر في دليل وزارة التخطيط يتضمن — بنصّه — عمود (المسؤوليات).⁴³ أي أنّ خانة المالك موجودة في النموذج الرسمي؛ والمطلوب أن تُملأ باسم ومنصب، لا باسم دائرة.

ولماذا لا يُصعد الموظف؟

تبقى مسألة لا تحلّها المحفّزات وحدها: أنّ التصعيد فعلٌ له كلفةٌ على فاعله. فالموظف الذي يرفع خطراً إلى أعلى يُدخل نفسه في ثلاثة احتمالات كلّها مكلفة: أن يُنظر إليه معرقلاً، أو أن يُحمّل عبء إثبات ما رفعه، أو أن يُسأل لماذا لم يعالجه في مستواه. أمّا الصمت فلا كلفة ظاهرة له حتى يقع الحادث.

ولهذا فإنّ أيّ نظام تصعيد لا يُعالج هذه المعادلة يبقى حبراً. وثلاثة إجراءات تعالجها: أن يكون التصعيد واجباً عند تحقّق المحفّز لا خياراً يُحمد فاعله، فينتقل العبء من الشجاعة إلى الإجراء؛ وأن يكون موثقاً باستلام، فلا يبقى الأمر رواية؛ وأن يكون الجواب ملزماً بمهلة، فلا يتحوّل التصعيد إلى صمتٍ في مستوى أعلى. وهذا هو المنطق نفسه الذي اختاره المشرّع العراقي حين جعل الإبلاغ واجباً على تشكيلات الرقابة الداخلية لا مبادرةً منها، وقيده بخمسة عشر يوماً.

والقاعدة: حين يكون التصعيد واجباً بمحفّزٍ وموثقاً بمهلة، يتحوّل من فعل شجاعةٍ فرديٍّ إلى وظيفةٍ في المنظومة. وهذا وحده ما يجعله يعمل تحت الضغط.

خامساً: ماذا تفعل غداً؟

قبل الإجراءات، قاعدةٌ تحكمها جميعاً. فالهيئة العليا — الوزير أو المجلس — (تفوّض المسؤولية وتوفّر الموارد للإدارة)، لكنّها في الوقت نفسه (تقبل المساءلة أمام أصحاب المصلحة عن الإشراف على المنظمة).⁴⁴ أي أنّ المسؤولية تُفوّض، والمساءلة لا تُفوّض. ومن ظنّ أنّ تسمية مالكٍ للخطر تُعفيه منه، فقد أخطأ فهم الملكية من أساسها؛ فالتسمية تُحدّد من يتصرّف، ولا تُلغي من يُسأل.

وهذه ستّة إجراءات تُغلق الفجوة التي فتحها هذا الفصل، وكلّها ضمن صلاحية القائد التنفيذي:

١. اكتب اسماً، لا دائرة. راجع أخطر عشرة أخطارٍ عندك، واكتب أمام كلّ منها اسم شخصٍ ومنصبه. فإذا وجدت خطراً مكتوباً أمامه اسم دائرة، فاعلم أنّه بلا مالك.
٢. طبق اختبار السؤال الواحد. اسأل مالك الخطر: (هل تملك أنت القرار الذي يغيّر مستوى هذا الخطر؟). فإن كان الجواب لا، فالمالك مُسمّى خطأً، والخطر يجب أن يصعد إلى من يملك القرار.

٣. عمّم قاعدة المادة (٣٢) على غير المال. لا يجمع شخصٌ واحدٌ بين من يقرّر، ومن ينفّذ، ومن يراجع — في العقود، وفي منح الصلاحيات على الأنظمة الإلكترونية، وفي استلام الأعمال، كما هي الحال في الصرف.

٤. ضع ثلاثة محفّزات للتصعيد، برقمٍ وتاريخ. مثال: تجاوز التأخّر في مشروعٍ حرجٍ تسعين يوماً، أو توقّف خدمةٍ أساسيةٍ أكثر من أربع ساعات، أو اعتراض مدقّقٍ داخليٍّ مكتوبٍ لم يُحسم خلال أسبوعين. وحدّد لكلِّ محفّزٍ من يُبلّغ وخلال كم يوماً — على مثال مهلة الخمسة عشر يوماً في القانون.

٥. احم المدقّق من أن يشهد على عمل نفسه. لا يُكلّف من وضع الإجراء بتقييمه، ولا من شارك في القرار بتدقيقه.

٦. اجعل للإشراف مقياساً. فالإشراف بلا مؤشّرٍ هو ما وصفه تقرير غرينفيل بالضبط. اختر لكلِّ مجالٍ إشرافٍ مؤشّراً واحداً يُقاس دورياً، ولو كان بسيطاً.

وأداة هذا كلّه ورقةٌ واحدةٌ أسميها بطاقة ملكية الخطر، لا تتجاوز ستة حقول، وتُلحق بكلِّ خطرٍ مصنّفٍ حرجاً: اسم الخطر بصيغة السبب والحدث والأثر؛ واسم المالك ومنصبه؛ والقرار الذي يملكه المالك فعلاً ويغيّر مستوى الخطر؛ والمحفّز الذي يوجب التصعيد بعدد أو تاريخ؛ والجهة التي تُبلّغ عند تحقّقه والمهلة؛ وتاريخ آخر مراجعة. وستّة حقولٍ تُملاً خيراً من عشرين حقلاً تُترك فارغة.

خلاصة

لم يحترق برج غرينفيل لأنّ أحداً قرّر إهمال السلامة، بل لأنّ أحداً لم يقرّر أنّها مسؤوليته. ولم ينهر مصرف بارينغز لأنّ أحداً جهل قاعدة فصل المسؤوليات، بل لأنّ كلّ من قرأ التوصية ظنّ أنّ تنفيذها على غيره. وبين الحادثتين اثنتان وعشرون سنةً وقطاعان مختلفان وعبارةٌ واحدة.

وينتهي هذا الفصل إلى أربعة انتقالات:

من الأدوار المكتوبة إلى المسؤولية المملوكة؛ ومن (الخطوط الثلاثة) بوصفها دوائرٍ إلى كونها أدواراً؛ ومن التصعيد بالتقدير الشخصي إلى التصعيد بمحفّزٍ متفقٍ عليه سلفاً؛ ومن الإشراف بوصفه حضوراً إلى الإشراف بوصفه قياساً.

والخلاصة التي يقوم عليها الفصل: الخطر الذي لا يملكه شخصٌ باسمه ومنصبه، ويملك معه القرار والموارد، ليس خطراً مُداراً مهما كثرت الأوراق التي تذكره. وأماننا في العراق نصٌّ تشريعيٌّ يُحسن تنظيم ذلك كلّهُ في دورة الصرف؛ وتعميم منطقهُ على سائر المخاطر هو المهمة المتروكة للقائد.

ومن هنا ينشأ السؤال التالي: إذا عرفنا من يملك الخطر، فكيف يصل إليه الخطر أصلاً؟ فقد رأينا في غرينفيل قناة موجودة لم تحمل المعلومة، ورأينا في بارينغز توصية كُتبت ولم تُقرأ. فلماذا لا تصل الإشارة إلى من يملك القرار، حتى حين تكون موجودة ومكتوبة؟ هذا هو موضوع الفصل الرابع.

مصادر ومراجع الفصل:
